Statut Fundacji GADA

z dnia 18.03. 2026 roku

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Nazwa, osobowość prawna, okres zawiązania

1. Fundacja pod nazwą Fundacja GADA, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
4. Fundacja została ustanowiona z woli Wiktorii Malinowskiej zwanej dalej Fundatorką aktem notarialnym z dnia 23 marca 2026 roku.
5. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 2.

Siedziba i teren działania

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 3.

Charakter Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych w wieku 18–30 lat.
2. Działalność Fundacji może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, w zakresie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 5.

Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej na rzecz rozwoju kompetencji, aktywności obywatelskiej oraz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, w szczególności wśród osób w wieku 18–30 lat;

b) wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i zawodowego młodych dorosłych;

c) tworzenie przestrzeni do wymiany myśli, dialogu społecznego i debaty publicznej;

d) upowszechnianie kultury, sztuki, muzyki oraz działań interdyscyplinarnych;

e) rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, menedżerskich, kreatywnych i analitycznych u osób uczestniczących w inicjatywach Fundacji;

f) wspieranie inicjatyw młodzieżowych i studenckich;

g) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz barierom w dostępie do kultury, edukacji i rozwoju;

h) promowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym;

i) budowanie współpracy pomiędzy środowiskiem młodych dorosłych a sektorem kultury, mediów, edukacji i biznesu.

§ 6.

Sposoby realizacji celów

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

   a) organizowanie spotkań autorskich, debat, paneli dyskusyjnych, konferencji i wydarzeń;

   b) organizowanie wydarzeń muzycznych, performatywnych i artystycznych, w tym koncertów, cykli spotkań z artystami oraz projektów inspirowanych formułą wydarzeń muzyczno-dyskusyjnych;

   c) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów i programów rozwojowych;

d) organizowanie wydarzeń integracyjnych, networkingowych i środowiskowych;
e) współpracę z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, mediami oraz podmiotami prywatnymi;
f) prowadzenie działalności wydawniczej, medialnej i informacyjnej, w tym w Internecie i mediach społecznościowych;
g) inicjowanie i wspieranie projektów społecznych oraz kulturalnych;
h) realizację programów grantowych i partnerskich;
i) prowadzenie badań, analiz i działań diagnostycznych dotyczących potrzeb młodych dorosłych;
j) realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
k) gromadzenie środków materialnych i finansowych niezbędnych do realizacji celów Fundacji;
l) promocję działań i inicjatyw Fundacji;
m) podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III

Majątek i gospodarka finansowa

§ 7.

Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych oraz mienie nabyte w toku działalności.
2. Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności:
   a) darowizny, zapisy i spadki;
   b) dotacje, subwencje, granty i inne nieodpłatne przysporzenia;
   c) środki pochodzące z działalności odpłatnej i gospodarczej;
   d) dochody z majątku Fundacji oraz jej praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości Fundacji;
   e) odsetek bankowych;
   f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
   g) inne środki dopuszczone przepisami prawa.
3. Całość dochodów Fundacji przeznaczana jest na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działania Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 8.

Fundator

1. Fundatorem Fundacji jest Wiktoria Malinowska.
2. Fundator posiada decydujący głos we wszystkich sprawach Fundacji, w tym w sprawach strategicznych i finansowych.
3. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu.
4. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 9.

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych na pięcioletnią kadencję.
3. Skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Fundator, określając jednocześnie funkcje członków w Zarządzie Fundacji.

§ 10.

Kompetencje Zarządu i Fundatora

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja celów statutowych;

b) zarządzanie bieżącą działalnością Fundacji;

c) zarządzanie majątkiem i finansami Fundacji;

d) podejmowanie decyzji w sprawach działalności gospodarczej w szczególności;

- planowanie, uruchamianie i nadzorowanie projektów komercyjnych;
- zawieranie umów handlowych, partnerskich i sponsorskich;
- podejmowanie decyzji finansowych i budżetowych związanych z działalnością

gospodarczą;

- współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie marketingu, promocji, sprzedaży i świadczenia usług;

- wszelkie działania prawnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Fundacji, niezbędne do realizacji celów statutowych.

sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych.

2. Do kompetencji Fundatora należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji;

c) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji;

d) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;

e) wyrażanie zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem Fundacji, w szczególności na:

- zaciąganie zobowiązań powyżej określonej kwoty,
- zbycie istotnych składników majątku Fundacji,
- przyjęcie lub odrzucenie darowizn obciążonych zobowiązaniami.

§ 11.

Ustanie członkostwa w Zarządzie

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

   a) złożenia pisemnej rezygnacji;

   b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

   c) śmierci członka Zarządu Fundacji

2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze pisemnego oświadczenia.

§ 12.

Reprezentacja Fundacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych oraz przy zawieraniu stosunku pracy lub innych form prawnych, składają:

   a) Prezes Zarządu działający samodzielnie, bez ograniczenia kwoty;

   b) dwóch członków Zarządu działających łącznie w sprawach majątkowych o wartości do 10 000 zł.

2. W sprawach majątkowych przekraczających kwotę 10 000 zł wymagane jest działanie:
   a) Prezesa Zarządu samodzielnie;
3. Zawarcie umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia może być dokonane:
   a) przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie,
   b) przez dwóch członków Zarządu działających łącznie, jeżeli wartość zobowiązań wynikających z umowy nie przekracza 10 000 zł.

§ 12.

Wynagrodzenie Zarządu

1. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w innej formie prawnej.
4. Zarząd może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków.
5. O wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu decyduje Prezes w drodze uchwał określających wynagrodzenie każdego członka z osobna.

§ 13.

Tryb pracy Zarządu

4. Zarząd Fundacji jako organ kolegialny podejmuje uchwały na zwoływanych okresowo posiedzeniach, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, przesyłając informację o terminie i porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone na wniosek Prezesa.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 14. Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiot oraz szczegółowy zakres działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd w uchwale, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji może obejmować, w szczególności działania wskazane przez Zarząd w uchwale, takie jak:
   a) działalność marketingowa, reklamowa i komunikacyjna na rzecz podmiotów zewnętrznych;
   b) realizacja audytów marketingowych, komunikacyjnych i wizerunkowych;
   c) doradztwo strategiczne i kreatywne;
   d) działania promocyjne i konsultingowe na rynku gastronomicznym, kulturalnym i kreatywnym;
   e) organizacja i obsługa wydarzeń komercyjnych.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.
5. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.
6. Przedmiotem działalności Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
   - PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
   - PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację,
   - PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 15.

Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.

§ 16.

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych lub osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona.
2. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

§ 17.

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.